

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1937/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายภิรมย์ เอียดยอด

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 295, มาตรา 371

จำเลยเอาไม้ดพร้าวางบนคอผู้เสียหายแล้วเกิดการแย่งไม้ดกันทำให้บริเวณต้นคอ
ด้านซ้ายของผู้เสียหายมีรอยถูกกระแทกด้วยของแข็งเป็นปื้นสีแดงและมีรอยถลอก
เป็นเส้นยาว 3 นิ้วฟุต ดังนี้ ยังถือไม่ได้ว่าเป็นบาดแผลถึงกับเป็นเหตุให้รับอันตราย
แก่กาย จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘,๘๐

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงน่าเชื่อตามคำเบิกความของจำเลยว่าบาดแผลของผู้เสียหายเกิดจากจำเลยเอามีดพร้าของกลางวางบนคอผู้เสียหาย แล้วเกิดการแย่งมีดกันขึ้น ไม่ใช่เกิดจากจำเลยฟันผู้เสียหาย บาดแผลดังกล่าวแพทย์ผู้ตรวจให้ความเห็นว่าบริเวณต้นคอด้านซ้ายมีรอยกระแทกด้วยของแข็งเป็นปืนสีแดงและมีรอยถลอกเป็นเส้นยาว ๓ นิ้วฟุตเท่านั้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นบาดแผลถึงกับเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กาย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๙๑.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายนิรัตน์ จันทพัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ